

1500392-19.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... 51/52).

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo de constatação provisório (fls. 27/29), pelo laudo de exame químico toxicológico complementar (fls. 50/52), bem como pelo resultado da instrução em contraditório.

A autoria do crime de tráfico de entorpecentes também está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo - 1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Jardim Brasil - CEP 13289-086, Fone: (19) 3876-3616,

Vinhedo-SP - E-mail: vinhedo1@tjsp.jus.br

1500392-19.2019.8.26.0544 - lauda

frgm

SENTENÇA

Processo nº:

1500392-19.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO PAES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

MARCELO PAES OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2019, em horário incerto, mas no período noturno, na Rua João Edueta, nº 650, Bairro Capela, neste município e comarca de Vinhedo, trazia consigo e guardava, para fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou qualquer outra forma de disseminação de uso, 31 (trinta e um) emporros de cocaína, com peso líquido de 12,1g (doze gramas e uma decigrama) e 14 (quatorze) invólucros de maconha, com peso líquido de 36,9g (trinta e seis gramas e nove decigramas), substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 20/21, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente

de fls. 27/29, e laudo químico-toxicológico juntado às fls. 50/52).

Consta também da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu corrompeu a adolescente Daniela Aparecida Nascimento, com ela praticando o delito de tráfico de drogas acima descrito.

A denúncia de fls. 66/68 foi recebida em 20/08/2019 (fls. 78/79).

Citado por hora certa (fls. 140), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 98/137).

Na audiência de instrução realizada o MP requereu o aditamento da denúncia, para que constasse o réu como incurso no art. 33 e no art. 40, VI, pelo envolvimento da adolescente, tendo sido recebido o aditamento (fls. 266/267).

Na audiência de instrução realizada foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e à defesa, três testemunhas exclusivas da defesa e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 266/274).

Em alegações finais, o representante do MP pediu a procedência da ação e as defesas pediram a absolvição dos réus e, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena nos patamares mínimos legais (fls. 285/290 e 294/314).

É o relatório. Decido.

O aditamento da denúncia oferecido pelo Ministério Público (fls. 266) serviu apenas para constar a correta capitulação do crime imputado ao réu: artigo 33, "caput", combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, sem acréscimo de fatos novos, já havendo referência clara na denúncia ao envolvimento da adolescente nos fatos relacionados ao réu.

Segundo as informações dos autos, ao réu em foi preso depois da apreensão de porções de entorpecentes e dinheiro que estavam com o réu e a adolescente que o acompanhava (fls. 02/06, 20/21, 28/29, 51/52).

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo de constatação provisório (fls. 27/29), pelo laudo de exame químico toxicológico complementar (fls. 50/52), bem como pelo resultado da instrução em contraditório.

A autoria do crime de tráfico de entorpecentes também está demonstrada.

O acusado ficou em silêncio na fase policial (fls. 06).

Em Juízo o acusado negou a autoria dos fatos e disse que estava na praça quando foi abordado pelos policiais. O acusado disse que um dos policiais foi ao mato e de lá voltou com uma sacola branca. O acusado disse que o dinheiro apreendido era de sua namorada.

As testemunhas policiais disseram em Juízo que estavam em patrulhamento pela praça em que estavam o réu e a adolescente. Segundo os policiais, o réu e a menor demonstraram nervosismo e Daniela empurrou uma sacola branca atrás do banco em que estavam. As testemunhas policiais disseram que apreenderam as porções de entorpecentes na sacola, além de certa quantia em dinheiro.

A declarante Daniela, adolescente envolvida na ocorrência, disse em Juízo que estava em companhia do acusado, seu atual companheiro.

As testemunhas de Defesa disseram em Juízo que Daniela cuidou de dos filhos da

depoente. A testemunha Stephane disse que o acusado foi buscar a namorada no local de trabalho. Elikacia disse pagou R\$ 50,00 à Daniela.

Apesar da negativa do acusado, as provas produzidas evidenciam a ocorrência dos fatos relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, como descrito na denúncia.

As declarações das testemunhas policiais são coerentes com aquelas prestadas na fase policial (fls. 04/05) e foram corroboradas pela apreensão de entorpecentes e dinheiro no local da abordagem do acusado e da adolescente, em circunstâncias que confirmam a autenticidade da versão dos fatos prestadas pelos policiais, demonstram a existência de tráfico de entorpecentes praticado pelo réu e a adolescente e excluem a negativa de autoria apresentada pelo réu.

As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram a prática dos fatos. Assim, duas declarações não excluem o que se apurou: o réu e a então adolescente (fls. 05) traziam consigo e guardavam diversas porções de cocaína e maconha no local em que foram abordados, condutas que se subsumem ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e determinam, no caso concreto, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

As provas dos autos demonstram que os policiais agiram no cumprimento do dever e não foram movidos por nenhum outro sentimento pessoal em relação ao réu. Não há nos autos também nenhuma prova de que as testemunhas policiais agiram por fins diversos do cumprimento do dever. As provas colhidas demonstram que os policiais não induziram e nem provocaram o acusado a praticar o crime pelo qual foi preso, denunciado e processado.

As provas produzidas no processo são válidas por falta de prova inequívoca de sua obtenção de forma ilícita.

As condutas praticadas características do crime de tráfico de entorpecentes autorizava a prisão em flagrante permitida a qualquer do Povo, nos exatos termos dos artigos 301 e 303 do CPP, independentemente de mandado judicial ou de consentimento do morador (art. 5º, XI, do CF), bem como a apreensão de entorpecentes e objetos relacionados à prática criminosa, independentemente de mandado judicial de busca e apreensão.

Portanto, as provas dos autos demonstram que os policiais agiram no cumprimento do dever e não foram movidos por nenhum outro sentimento pessoal em relação ao acusado.

A considerável quantidade e variedade de entorpecentes evidencia a sua destinação para fim de venda a terceiros usuários, sendo incompatível com a alegação de uso próprio, razão pela qual deve ser afastada a possibilidade de desclassificação da imputação de tráfico para o de mero uso de entorpecente.

Doso as penas.

O réu é primário e portador de bons antecedentes (fls. 31/32).

Na primeira fase de aplicação da pena, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 não são desfavoráveis ao acusado. Em consequência, fixo a reprimenda no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da lei penal, não verifico a existência de atenuantes e agravantes aplicáveis ao caso.

Na terceira fase de aplicação da pena, pela causa de aumento prevista no art. 40,

VI, da Lei nº 11.343/06 (a prática do crime de tráfico de entorpecentes envolveu a então adolescente Daniela que acompanhava o acusado na ocasião da apreensão das porções de entorpecentes e dinheiro), elevo as penas até aqui impostas em apenas 1/6 (um sexto) para fixá-las em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O acusado é primário, portador de bons antecedentes, envolveu-se ocasionalmente com a prática do tráfico de entorpecentes e não tem relação comprovada com nenhuma associação criminosa pelo que deve ser beneficiado pela regra do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas acima impostas em desfavor de Paulo em 2/3 (dois terços). Fixados estes parâmetros, fixo a reprimenda em 1 ano, 11 meses e 10 dias, e 195 dias-multa.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11343/06 nada tem de inconstitucional porque efeito dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, este último consagrado expressamente no art. 5º, XLVI, da CF. A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos também é socialmente recomendável, na medida em que exclui criminosos de menor periculosidade, esta aqui entendida como menor potencialidade para a prática de crimes, dos efeitos deletérios do cárcere prolongado.

Não há outras causas modificadoras da pena, razão pela qual torno definitivas as reprimendas impostas.

Diante da falta de informações precisas sobre as condições econômicas do réu, o valor do dia-multa ficará adstrito ao mínimo legal, devidamente atualizado desde a data do evento.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado, o STF declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, na parte em que estabelecia a obrigatoriedade da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena aos condenados pela prática dos crimes hediondos equiparados (STF, Pleno, HC, 111.840/ES, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012).

A gravidade do delito praticado não é suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo, conforme Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria votos, também afastou a natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533- MS, j. 23/junho/2016, Relª. Minª. Cármen Lúcia).

Deste modo o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser estabelecido nos termos do art. 33 do CP e, no caso concreto, levando-se em conta a quantidade da pena imposta e a primariedade do acusado ao tempo dos fatos, deve ser o aberto.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar MARCELO PAES OLIVEIRA, filho de Geni Rosa de Oliveira e de Ademir Paes de Oliveira, a cumprir a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias, e 195 dias-multa, cada dia multa no piso mínimo como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

O valor do dia multa será corrigido desde a data dos fatos.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-RS, 1 de outubro de 2010). Por sua vez, a Resolução

5/2012, do Senado Federal, suspendeu a vedação da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A inconstitucionalidade reconhecida incidentalmente pelo STF deve ser respeitada porque a proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, assim reconhecida pelo art. 44, parte final, da Lei nº 11.343/06, viola a garantia constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Em consequência, deve-se assegurar ao Juiz a possibilidade de avaliar as condições objetivas e subjetivas de aplicação do benefício previsto no art. 44, do Código Penal.

O réu é primário e portador de bons antecedentes, situação que demonstra que ele tem condições objetivas e subjetivas de cumprimento da pena sem o rigor dos regimes mais severos que o aberto. Diante disso, considerando que a privação de liberdade é medida excepcional e que a substituição da pena privada de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade, superior a um ano e inferior a quatro por: uma pena de prestação de serviços à comunidade a entidade a ser especificada pelo Juízo da Execução, observado o disposto no art. 46, do CP; uma pena de prestação pecuniária ora fixada em um salário mínimo a ser entregue a entidade com destinação social a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, o que faço com fundamento no art. 45 do Código Penal.

Para evitar dúvidas, esclareço que o que o réu fica obrigado ao cumprimento das penas restritivas de direitos e ao pagamento da pena de multa imposta.

No caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, o réu cumprirá a pena privativa de liberdade no regime inicialmente aberto, conforme acima exposto, respeitada a regra do art. 42, do CP, cuja análise compete ao juiz da execução (art. 66, inciso III, "c"; e inciso V, "c", da Lei nº 7.210/84).

O acusado respondeu ao processo solto e tem o direito ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime menos rigoroso que o fechado. O acusado é primário, sendo menor a sua periculosidade, esta entendida como potencialidade para praticar crimes, e a instrução processual foi encerrada sem indevidas interferências do réu. O acusado tem endereço conhecido. Por esses motivos, não verifico a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da Lei Penal. Por esses motivos, reconheço o direito do réu recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do valor apreendido em poder dos réus, porque comprovada a sua origem criminosa, em favor da União (art. 91, do Código Penal e art. 63, da Lei nº 11.343/06).

P. e I.

Vinhedo, 01 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.